**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2023 оны 09 дугаар сарын 13 №07/52 Улаанбаатар хот

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Э.БОЛОРМАА ТАНАА

Ховд аймгийн Мянгад сумын нутагт байрлах Халзан бүрэгтэй орд газрын ховор элемент олборлох болсонтой холбоотойгоор орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд, малчид эвлэлдэн нэгдэж, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудлаар, тайван замаар жагсаал цуглаан хийн үзэл бодлоо илэрхийлэх явцад эрх нь зөрчигдөж, улмаар шахалт, хавчилтад өртөх болсон талаар "Ховдын мянган шүгэл" иргэдийн хөдөлгөөний зохицуулагч, дэмжигч нэр бүхий 1000 орчим иргэдийн гарын үсэгтэй гомдлыг Комисст хандаж ирүүлсэн. Гомдолд дурдсан асуудалд ажиллагаа хийж, гомдол гаргагчид болон эрх бүхий албан тушаалтнуудаас тайлбар авч, шаардлагатай баримт бичиг, тайлан мэдээлэл болон шүүхийн тогтоол, шийтгэврийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийн, нөхцөл байдлыг тодруулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

"Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК нь Халзан бүрэгтэй орд газрыг Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын 2007 оны 02 дугаар сарын 12-ний өдрийн 6911/А дугаар бүхий ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр ажиллаж байна. Тус компани 2022 онд урьд өмнө хийсэн эрэл хайгуулын ажлын үр дүнтэй уялдуулан, ордын нөөцийг нарийвчлан үнэлэх, биетийн хэлбэр, хэмжээ, агуулгыг тогтоох, ордын нөөцийг нэмэгдүүлэх баталгаажуулах зорилгоор нэмэлт өрөмдлөгийн ажил хийхээр төлөвлөсөн байна. Өрөмдлөгийн ажлыг хийхийн тулд урьд өмнө байсан зассан замыг сайжруулан, цооног өрөмдөх газруудад талбай зассан нь орон нутгийн иргэд, малчдын дунд уулыг ухаж, олборлох үйл ажиллагаа эхэллээ гэсэн ташаа ойлголтоос үл ойлголцол үүссэн байна.

"Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК болон туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн кемп байрласан газрын дэргэд 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 10 орчим хоног үргэлжилсэн жагсаал, цуглаан, суултын үеэр Мянгад болон ойр орчмын зарим сумдын 300 гаруй иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон бөгөөд тэд зам хааж, компанийн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхгүй байгаагаас компанийн харуул хамгаалалтын ажилтнууд болон иргэд, малчдын дунд зөрчилдөх явдал гарсан байна. Энэ асуудлаар "Монголиан Нэшил Рийр Ийрт Корп" ХХК нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 71/2022, 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 74/2022 дугаарын албан бичгээр Мянгад сумын Засаг дарга, Цагдаагийн тасаг, аймгийн Цагдаагийн газар, "Мянгадын мянган морьтон" Төрийн бус байгууллагад тус тус хандсан байна.

15007018

Ховд аймгийн Цагдаагийн газар 2021-2023 оны байдлаар Халзан бүрэгтэй орд газрын хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэн, хуулийн этгээдээс 12 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгажээ. Үүнээс Халзан бүрэгтэй уулын орчимд 9 тооны янгир ямаа, 1 тооны аргаль үхсэн гэх 4 гомдол, мэдээлэлд ажиллагаа хийн, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлсэн. Мөн "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК-ийн нэр хүндэд халдсан гэх гомдол, мэдээлэлд хэрэг нээж, шалгаад 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт хүргүүлсэн байна. Харин зөрчлийн шинжтэй 6 гомдол, мэдээллээс 3 гомдол, мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 1-ийг нь хэрэгсэхгүй болгож, 2-т нь торгууль оногдуулж шийдвэрлэсэн бол 3 гомдол, мэдээллийг зөрчлийн шинжгүй гэсэн үндэслэлээр хүлээн авахаас татгалзжээ.

Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/17 дугаар захирамжаар Ховд аймгийн Мянгад сумын нутагт орших Халзан бүрэгтэй орд газрын үйл ажиллагаатай танилцан санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. Тус ажлын хэсэг нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 12-16-ны өдрүүдэд Ховд аймаг, 2022 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Мянгад сумын нутагт байрлах Халзан бүрэгтэй орд газарт ажиллаад Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад тайлан хүргүүлсэн байна. Уг тайланд дараах дүгнэлтийг хийжээ. Үүнд:

- Хайгуулын ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь ард иргэдэд эхнээс нь зөв ойлголт өгөөгүй, мэдээлэл дутмаг, зарим иргэдтэй зүй бус харьцсан, улс төр болоод явуулгын шинж чанартай зүйлс зэргээс шалтгаалан одоогийн нөхцөл үүссэн байна. Тухайлбал иргэд малчдын зүгээс "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК нь ард иргэдийг хүн гэж үздэггүй, бэлэг, сэлт өгөх гэж оролддог бөгөөд тэдний дунд хардалт, сэрдэлтийг үүсгэсэн талаар хэлсэн байна.
- Байгаль орчны нөлөөллийн еренхий үнэлгээг 2019, 2022 онуудад БОАЖЯ-аар хийж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлтээр нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан. Энэхүү дүгнэлтэд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.8-д заасны дагуу "төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэдийн нийтийн хурлын санал, тэмдэглэл"-ийг тусгаж, иргэдийн оролцоог хангуулж, иргэдэд Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй" гэж заасны дагуу тухай бүр мэдээллээр хангаж ажиллах зохицуулалтын талаар тусгасан. Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг БОАЖ-ын сайдын 2019 оны А-168 дугаар тушаалаар баталсан "Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө батлах, хянах тайлагнах" журмын 3.5-д "Газрын тос, уламжлалт бус газрын тос, цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын төслөөс бусад ашигт малтмалын хайгуулын төслийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг тухайн төслийг хэрэгжүүлж буй сум, дүүргийн байгаль орчны газарт нэг хувийг хүргүүлнэ" гэж заасны дагуу Халзан бүрэгтэйн MV-006911, MV-012335 дугаар талбайн хайгуулын үеийн Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг Мянгад сумын байцаагчаар хянуулан, сумын Засаг даргаар батлуулсан байна.
- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Ус ашиглах 01 дүгнэлтийг Хар нуур Ховд голын сав газрын захиргааны 2022 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 05 дугаар албан бичгээр гаргуулж, тус дүгнэлтийг үндэслэн аймгийн БОАЖГ-тай 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 2022/02 дугаар бүхий ус

ашиглах гэрээг байгуулсан. Энэхүү гэрээнд хайгуулын үйл ажиллагааны зориулалтаар унд ахуйд -900м3, өрөмдлөгийн ажилд -90000м3 ус ашиглахаар зааж өгсөн бөгөөд усны эх үүсвэрийн байршлыг Ховд голоос усаа зөөврөөр авч ермийн болон унд ахуйд ашиглахаар зааж өгсөн байна. Харин Ховд аймгийн Мянгад сумын Засаг даргын баталсан Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын менежментийн төлөвлөгөөнд усны эх үүсвэрийг унд ахуйн усыг тусгай зөвшөөрлийн талбайн ойр орчимд байх гүний худгуудаас болон дэлгүүрээс авахаар, өрөмдлөгийн ажилд ашиглах усыг Ховд голын ай саваас авахаар зааж өгсөн байна. Мөн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хайгуулын өрөмдлөг хийх тууш метр ус ашиглах дүгнэлтэд заасан өрөмдлөг хийх тууш метр зөрүүтэй байх тул нийцүүлэх шаардлагатай.

- Халзан бүрэгтэй ууланд цацрагийн тунгийн чадал 0.21-1.6720 мк3в/цаг буюу уулын хормойгоос дээшлэх тусам ихсэж, уулийн орой дээр хөндөгдөөгүй газар 1.67 20 мк3в/цаг зааж байгаа нь Монгол орны цацрагийн дэвсгэрийн түвшний дундаж утгаас 7-8 дахин өндөр байна. Энэ нь уулын шороо, чулуулагт уран, тори зэрэг байгалийн цацраг идэвхт элементийн хуримтлал тодорхой хэмжээнд агуулагдаж буйг илтгэж байна. Тиймээс тус талбай дээр ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөсөн тохиолдолд уран, тори зэрэг байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн хувийн идэвхийн хэмжээг тодорхойлж, цацрагийн хяналтад хамрагдах түвшинтэй харьцуулан үзэх шаардлагатай.
- "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК-ийн эзэмшлийн MV-006911 дугаар бүхий тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас авсан хөрсний дээжийн цацраг идэвхт изотопуудыг хувийн идэвхийг Буянт багаас авсан шинжилгээний дүнтэй харьцуулахад ураны хувийн идэвх 8-24 дахин, торийн хувийн идэвх 18-46 дахин илүү байна. Хэрэв байгалийн цацраг идэвхт элемент уран, торийн хувийн идэвхийн хэмжээ 1Бк/гр-аас их, мөн элемент тус бүрийн хувийн идэвхийг хяналтаас чөлөөлөгдөх түвшний утгад харьцуулсан утгуудын нийлбэр нь 1-ээс их бол тус шороо, чулуулагтай холбоотой үйл ажиллагаа нь цацрагтай холбоотой буюу цацрагийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд хамаардаг. Иймээс энэ үйл ажиллагааг явуулж буй тус компани нь Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм, Цацрагийн аюулгүйн норм, Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрмийг мөрдөн ажиллах шаардлагатай.
- 2012-2022 онд зарим керний дээжүүдэд хийгдсэн цацрагийн хэмжилт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд байгалийн цацраг идэвхт элемент уран, торийн хувийн идэвхийн хэмжээ 1Бк/гр-аас их, мөн уран, тори тус бүрийн хувийн идэвхийг хяналтаас чөлөөлөгдөх түвшний утгад харьцуулсан утгуудын нийлбэр нь 1-ээс их гарсан гэжээ.

Энэхүү ажлын хэсгийн тайланг дүгнэлт, саналын хамт Монгол Улсын Ерөнхий сайдад Цөмийн энергийн комиссын ажлын албаны 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1/24 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Харин тухайн ажлын хэсгийн дүгнэлтээр гарсан цацрагийн хэмжилт, шинжилгээгээр 2012-2022 оны хооронд Халзан бүрэгтэй орд газрын өрөмдлөгийн керний дээжүүдэд хийгдсэн цацраг идэвхт изотоп тодорхойлох, идэвхийн шинжилгээний дүнг нэгтэн судлахад шинжилгээний дүнгүүд хяналтаас чөлөөлөх түвшний утгаас хэтэрсэн байх тул шаардлагатай арга хэмжээг авах талаар "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК-д Цөмийн энергийн комиссын ажлын албаны 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/877 дугаар албан бичгээр мэдэгдэжээ.

Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК нь Ховд аймгийн Онцгой комиссын 2022 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 56 дугаар "Шуурхай арга хэмжээ авах тухай" тогтоол, Ховд аймгийн Мянгад сумын Засаг даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01/224 дүгээр мэдэгдлийг

хүчингүй болгуулахыг хүссэн нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн зарим шаардлагаасаа татгалзаж, хариуцагч буюу Ховд аймгийн Онцгой комисс болон Ховд аймгийн Мянгад сумын Засаг дарга нар нэхэмжлэлийн зарим шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгон 2023 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 07 дугаар шүүгчийн захирамж гарсан байна. Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 153/ШТ2023/00036 дугаар тогтоолоор "Мянгадын мянган морьтон" Төрийн бус байгууллагын хууль бус үйлдлийн улмаас учирсан гэм хорын хохирол 161,334,032.2 төгрөг гаргуулахыг хүссэн "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК-ийн нэхэмжлэлд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулж, үр дүнг мэдэгдэхийг Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид даалгасан байна.

Аймгийн Онцгой комиссоос тус компанийн өрөмдлөгийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон бөгөөд 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг албан ёсоор эхэлсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "...Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй" гэж баталгаажуулсан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1948 оны 217/A/III/ дугаар тогтоолоор баталсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд "Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. Энэхүү эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж сурвалжлах, хүлээж авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана" гэж баталгаажуулсан.

Монгол Улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй; энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын оролцогч улсууд нь итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг бүхэлд нь хүндэтгэн сахих хууль зүйн үүрэгтэй болно.

Мэдэх эрх болон мэдээлэл авах эрх нь хүний үндсэн эрх юм. Мэдэх эрх нь иргэний мэдээлэлтэй байхыг хэлэх бөгөөд үнэн зөв, бүрэн дүүрэн мэдээлэлтэй иргэд аливаа үйл ажиллагаанд үр дүнтэй, идэвхтэй оролцох нөхцөл бүрддэг. УИХ-аас 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар иргэний мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийн асуудлыг зохицуулсан тул тус хууль болон хуулийг дагалдан гарсан журмуудыг аймаг, орон нутгийн хэмжээнд үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Олон улсын баримт бичгт зааснаар хүний эрх, үндсэн эрх чөлөө, ардчилал, эрх зүйт ёсыг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд нь иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл чухал үүрэгтэй байдаг. Эдгээр байгууллагад ажилладаг хүмүүс нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хангах, хөхиүлэн дэмжих, нийгмийн шударга ёсны төлөө өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэн ажилладаг учраас тэднийг хүний эрх хамгаалагчид гэж тодорхойлдог.

Гагцхүү тэд үйл ажиллагаагаа хүчирхийллийн бус, тайван замаар хэрэгжүүлсний үндсэн дээр хүний эрх хамгаалагч болно.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор батлсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал" (Хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гээд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл, ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

УИХ-аас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг батлснаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие махбодод нь халдах, заналхийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдлаас хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн үндэс бүрдсэн.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Халзан бүрэгтэй орд газарт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай харьцахдаа төр хувийн хэвшлийн бүх байгууллагууд

тэднийг ялгаварлан гадуурхахгүй, зүй бус харьцахгүй, тэдэнтэй эрх тэгш харьцаж, хүндэтгэлтэй хандахад анхаарах шаардлагатай байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлөөс 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17/4 дүгээр тогтоолоор бизнесийн үйл ажиллагааны явцад хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон 31 зарчим бүхий "Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд" баримт бичгийг батлан гаргасан. "Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд"-д нийгмийн шударга ёс, хөгжил дэвшилд бизнесийн байгууллага шийдвэрлэх үүрэг рольтой болохыг тэмдэглэж, бизнесийн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд учрах сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үр дүнтэй механизм бий болгох талаар төр, хувийн хэвшлийн хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байдаг.

Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 231 дүгээр тогтоолоор "Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"-г баталсан. Уг төлөвлөгөөнд туссан үйл ажиллагааг байгууллагын жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжилтийг хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцуулан зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлаг, байгууллагын дарга нарт, төлөвлөгөөний биелэлтийг харьяа нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасан.

Аливаа бизнесийн үйл ажиллагаа нь зарим тохиолдолд шууд ба шууд бус хэлбэрээр хүмүүсийн амьжиргаа, амьдралын хэв маягт сөрөг нөлөө үзүүлж болохуйц байдаг тул шийдвэр гаргах процесст олон нийтийн оролцоо, санал бодлыг авч, мөн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахдаа олон нийтийн оролцоотой хамтарсан зөвлөл (хороо, ажлын хэсэг гэх мэт) байгуулан ажиллах, үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө тэдэнд мэдэгдэх, бодитоор зөвлөлдөх замаар олон нийттэй байнга холбоотой ажиллах нь чухал байна. Түүнчлэн бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг хүндэтгэх нийгмийн хариуцлагаа хүлээн зөвшөөрч, үйл ажиллагаагаа ил тод явуулах, ялангуяа мэдээллээ иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудад ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр хүргэхэд анхаарах шаардлагатай юм.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйл 2 дахь хэсгийн 1-д "байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах", мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-т "нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсруулж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах бүрэн эрхийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1-д "ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах", мөн зүйлийн 12.1.2-т "харьяалах нутаг дэвсгэрт нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг зориулалтаар ашиглуулах, зөрчил гаргавал таслан зогсоох" гэсэн бүрэн эрхийг аймгийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна. Харин тус хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.2-д "харьяалах нутаг дэвсгэрт эрдэс баялгийн салбарын талаар хэрэгжиж байгаа шийдвэрийн талаар жил бүр олон нийтэд мэдээлэх", мөн зүйлийн 12.2.5-д "ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянах" гэсэн бүрэн эрхийг сумын Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна.

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3-т "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих", мөн зүйлийн 13.1.4-т "цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах, цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар харьяалах нутаг дэвсгэртээ сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах" гэсэн бүрэн эрхийг нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага хэрэгжүүлэхээр заажээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй" гэж заасны дагуу "Монголиан Нэшл Рийр Ийрт Корп" ХХК болон иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хооронд үүссэн зөрчил, маргааны асуудал шүүх болон хуулийн байгууллагуудаар шалгагдан шийдвэрлэгдэж байгаа тохиолдолд Комисс оролцох боломжгүй юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Халзан бүрэгтэй орд газарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, орон нутгийн иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоонд тулгуурлан мэдэх эрх, мэдээлэл авах эрхийг хангах чиглэлээр Комиссын гишүүний дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

- Халзан бүрэгтэй орд газарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар сум, багийн иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай уулзаж, санал бодлыг нь сонсох, тэднийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, мэдээллээ иргэд, малчдад ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр тогтмол, хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэх;
- Халзан бүрэгтэй орд газарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо, хяналттайгаар хэрэгжүүлэхэд "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК-тай хамтран ажиллах;
- Хүчирхийллийн бус, тайван замаар хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж буй хүний эрх хамгаалагчдын тавьж буй санал, хүсэлт, гомдолтой холбогдуулан төр, хувийн хэвшлийн ажилтан, албан хаагчид тэдний үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж, эрх тэгш харьцах;
- Орон нутгийн хэмжээнд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагууд үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа үед холбогдох хууль тогтоомжид заасан журам, хэм хэмжээг мөрдөх, эмх замбараагүй байдал үүсгэхгүй, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байхыг мэдэгдэж, цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах;
- Халзан бүрэгтэй орд газарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудаас тавьж буй асуудлыг "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК нь харилцан зөвшилцөх, маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх, "Бодитоор зөвлөлдөх" механизмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар талуудад зөвлөх;
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 231 дүгээр тогтоолоор "Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"-ний хэрэгжилтийг хангах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу "Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп" ХХК болон төрийн байгууллагуудад хөдөлмөрийн дотоод журамдаа хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгаж хэрэгжүүлэхийг даалгах;

- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар “Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп” ХХК-ийн ажилтнууд болон иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлд мөн жагсаал, цуглааны үеийн хүний эрхийн асуудлаар хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах талаарх цагдаагийн алба хаагчдад зориулсан сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах;
- Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Цөмийн энергийн тухай, Усны тухай хуулиудын хүрээнд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх болон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар бүх нийтийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг бүх түвшинд зохион байгуулах;
- Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/17 дугаар захирамжаар Ховд аймгийн Мянгад сумын нутагт орших Халзан бүрэгтэй орд газрын үйл ажиллагаатай танилцан санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн тайланд дурдсан саналыг хэрэгжүүлэхийг “Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп” ХХК-д даалгах;
- Мянгад сумын Засаг даргад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу харьяалах нутаг дэвсгэрт эрдэс баялгийн салбарын талаар хэрэгжиж байгаа шийдвэрийн талаар жил бүр олон нийтэд мэдээлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулахыг даалгах;
- Иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл өөрсдөө болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаараа дамжуулан хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар төрийн зохих байгууллагад гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, төслийн үе шатанд иргэд, олон нийтээс гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Монгол Улсын Ерөнхий сайд Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ танаа, Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ж.Энхбаяр танаа, “Монголиан Нэшнл Рийр Ийрт Корп” ХХК-ийн захиргаанд

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ